



PUTUSAN
Nomor 3469 K/PDT/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **WILLI ARDIANSYAH BACHTIAR**, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada 92, Lingk Patimura, RT 001, RW 007, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember,
2. **BACHTIAR EFFENDI**, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada 92, Lingk Patimura, RT 001, RW 007, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember,
3. **BAMBANG IRAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada 92, Lingk Patimura, RT 001, RW 007, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Ketiganya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendrijatno Surolaksono, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat yang berkantor di Pusat Bantuan Hukum PERADI Jember, beralamat di Jalan Mawar Nomor 75, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2021;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

KOPERASI SERBA USAHA (KSU) PURI NIAGA, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 80 A, Jember, Jember Kidul, Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Hal. 1 dari 7 Halaman Putusan Nomor 3469 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jember untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan dari Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah Penggugat yang benar dan beritikad baik;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 9, tanggal 8 Januari 2015, Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 8, tanggal 7 Januari 2016 dan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 8, tanggal 6 Januari 2017 cacat hukum dan tidak sah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (serta batal demi hukum);
5. Menyatakan sah dan berharga *conservatoir beslag* (CB) atas Sertipikat Hak Milik Nomor 6769/Kelurahan Jember Kidul, Surat Ukur Tanggal 28-01-2013, Nomor 00002/Jember Kidul 2013, seluas 114 m², atas nama Bachtiar Efendi dan Bambang Irawan;
6. Menyatakan bahwa Penggugat memiliki hutang sebesar Rp265.902.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus dua ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk menerima pembayaran hutang dari Penggugat sebesar Rp265.902.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus dua ribu rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil dan Immateriil
Para Penggugat adalah sebesar :
 - Kerugian Materiil, sebesar Rp 4.571.740.000,00
 - Kerugian Immateriil, sebesar Rp 1.000.000.000,00 +Jumlah Kerugian Rp 5.571.740.000,00
(lima miliar lima ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
9. Menghukum Tergugat, untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Hal. 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor 3469 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. *Excetio plurium litis consortium*;
2. Eksepsi gugatan premature;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jember untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar utang dan bunga kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.888.788.500,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
4. Menghukum Tergugat rekonvensi membayar kerugian Immateriil sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
5. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap sertifikat Nomor Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 6769 yang terletak di Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember seluas 114 m² (seratus empat belas meter persegi) sebagaimana Surat Ukur tertanggal 28 Januari 2013, Nomor 00002/Jember Kidul/2013 Identitass Bidang Tanah (NIB) 12.34.71.04.02396, tertulis atas nama Bachtiar Effendi dan Bambang Irawan selaku Penggugat II dan Penggugat III;

Apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat yang berbeda, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jember telah memberikan Putusan Nomor 103/Pdt.G/2021/PN Jmr, tanggal 29 Maret 2022 dengan amar sebagai berikut:

- I. Dalam Konpensasi:
Dalam Eksepsi:
- Menerima eksepsi Tergugat;

Hal. 3 dari 7 Halaman Putusan Nomor 3469 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. Dalam Rekonpensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

III. Dalam Kompensi dan dalam Rekonpensi:

- Menghukum Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 258/PDT/2022/PT SBY., tanggal 20 Juni 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Februari 2023, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Maret 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 103/Pdt.G/2021/PN.Jmr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jember, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 15 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Maret 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Hal. 4 dari 7 Halaman Putusan Nomor 3469 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 20 Juni 2022 Nomor 258/PDT/2022/PT.SBY. *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 103/Pdt.G/2021/PN.Jmr, tanggal 29 Maret 2022 Nomor 103/Pdt.G/2021/PN.Jmr.;

Dan dengan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat/Termohon Kasasi;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konpensasi/Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonpensasi:

- Menolak atau menyatakan tidak dapat diterima gugatan rekonpensasi Tergugat Rekonpensasi/Termohon Kasasi;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi:

- Menghukum Tergugat/Termohon Kasasi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 15 Maret 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jember tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Ajeng Putri Pamungkas A, S.E. (istri Penggugat I) adalah sebagai pihak yang juga mempunyai hubungan hukum bersama sama dengan Penggugat I sebagai Peminjam atau yang telah menerima fasilitas kredit dari Tergugat, sehingga dengan tidak ditariknya Ajeng

Hal. 5 dari 7 Halaman Putusan Nomor 3469 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri Pamungkas A, S.E. (istri Penggugat I) sebagai pihak mengakibatkan penyelesaian perkara menjadi tidak lengkap/sepurna dan tidak memenuhi syarat formil gugatan yang mengakibatkan gugatan Para Penggugat dikategorikan sebagai gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi WILLI ARDIANSYAH BACHTIAR dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **WILLI ARDIANSYAH BACHTIAR**, 2. **BACHTIAR EFFENDI**, 3. **BAMBANG IRAWAN**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Dr. Samsiati, S.H.,

Hal. 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor 3469 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Dr. Samsiati, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Hal. 7 dari 7 Halaman Putusan Nomor 3469 K/Pdt/2023